

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

LEGISLAÇÃO PMAL

# LEI ESTADUAL Nº 5.346/1992

VIOLAÇÃO DE DEVERES E CONSELHOS



LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 06

3 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL

TITÃ



## MAPA DA AULA

arts. 33 a 38 da Lei 5.346/1992

Este bloco mostra o que acontece quando o dever policial militar é violado e quais processos especiais são usados para avaliar a permanência de determinados militares na Corporação.

| BASE         | PONTO DE PROVA                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 33      | Crime, contravenção e transgressão disciplinar são formas de violação dos deveres e obrigações. |
| Art. 33, §1º | A violação é mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a pratica.           |
| Art. 33, §2º | Concurso entre crime militar e transgressão disciplinar: considera-se a violação mais grave.    |
| Arts. 34-36  | Responsabilidades, transgressões disciplinares e situação dos cadetes.                          |
| Art. 37      | Conselho de Justificação: núcleo voltado ao oficial.                                            |
| Art. 38      | Conselho de Disciplina: Aspirante a Oficial e praça com estabilidade assegurada.                |

### NÃO CONFUNDA

Transgressão disciplinar não é automaticamente crime. Crime, contravenção e transgressão são categorias distintas que podem gerar consequências próprias.

### ATUALIZAÇÃO 2026

O art. 35 do Estatuto contém redação antiga sobre prisão/detenção disciplinar. A Lei Federal nº 13.967/2019 passou a exigir códigos de ética e disciplina com vedação de medida privativa e restritiva de liberdade como sanção disciplinar para PMs e CBMs estaduais. Não trate a antiga prisão disciplinar do Estatuto como regra atual.



## VIOLAÇÃO DOS DEVERES

art. 33 - a tríade que cai

### 1 TRÊS FORMAS DE VIOLAÇÃO

| CATEGORIA                | LEITURA SEGURA                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crime                    | Infração penal definida em lei; pode ser militar ou comum, conforme o caso.                   |
| Contravenção             | Infração penal de menor gravidade definida pela legislação penal.                             |
| Transgressão disciplinar | Infração administrativa disciplinar definida na legislação/regulamento disciplinar aplicável. |

### 2 GRAVIDADE E HIERARQUIA

§1º

O Estatuto estabelece uma regra expressa: a violação é considerada mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a pratica.

### 3 CONCURSO

§2º

Se a mesma conduta envolver crime militar e transgressão disciplinar, o Estatuto manda considerar a violação mais grave.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q1

CEBRASPE • CBM-AL • ASPIRANTE DO CORPO DE BOMBEIROS • 2021 • ITEM 64

Com base na legislação pertinente ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas (CBMAL), julgue os itens a seguir.

Se um aspirante-a-oficial do CBMAL praticar conduta que ocasione concurso de crime militar e transgressão disciplinar, prevalecerá a violação mais grave.

C

Certo

E

Errado

ITEM OFICIAL • TEXTO PRESERVADO • GABARITO COMENTADO NO FINAL



## TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR

arts. 35 e 36 + atualização nacional

### 1 ONDE ESTÃO AS TRANSGRESSÕES

#### ART. 35

O Estatuto remete a especificação das transgressões ao regulamento disciplinar da Polícia Militar, que também disciplina a aplicação e a amplitude das punições.

### 2 CADETES

#### ART. 36

O cadete que pratica transgressão disciplinar está sujeito às sanções disciplinares policiais militares e, adicionalmente, às sanções previstas nos regulamentos internos do estabelecimento de ensino em que estiver matriculado.

#### ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

A antiga redação do art. 35 admite prisão/detenção disciplinar até determinado limite. Desde a Lei Federal nº 13.967/2019, os códigos disciplinares das PMs e CBMs devem observar, entre outros princípios, a vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. Para prova atual, faça a leitura conjugada.

#### QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q2

CEBRASPE • CBM-AL • SOLDADO COMBATENTE • 2017 • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS • ITEM 55

Considerando o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue os itens a seguir.

Na hipótese de transgressão disciplinar, não se aplicará sanção ao transgressor caso seja reconhecido que houve qualquer causa de justificação prevista na legislação pertinente.

C

Certo

E

Errado

ITEM OFICIAL • TEXTO PRESERVADO • GABARITO COMENTADO NO FINAL



## CRIME NÃO É TRANSGRESSÃO

a banca adora misturar as categorias

### TESTE DE CLASSIFICAÇÃO

Pergunte sempre: a conduta está tipificada em lei penal? Se sim, pode haver crime ou contravenção. Se a violação decorre do regime funcional e disciplinar, pode configurar transgressão. As esferas podem dialogar, mas não são sinônimas.

### 1 FONTE DA NORMA

| INSTITUTO        | REGRA                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crime militar    | Definido pela legislação penal militar, não por simples regulamento administrativo.                             |
| Transgressão     | Definida e classificada pelo regime disciplinar da Corporação, dentro dos limites legais.                       |
| Responsabilidade | Uma conduta pode produzir reflexos em mais de uma esfera; o enquadramento exige verificar cada norma aplicável. |

### QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q3

CEBRASPE • CBM-AL • SOLDADO COMBATENTE • 2017 • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS • ITEM 58

Consideram-se crimes militares as violações, por ação ou omissão, dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares, estatuídos por norma regulamentar.

C

Certo

E

Errado

ITEM OFICIAL • TEXTO PRESERVADO • GABARITO COMENTADO NO FINAL

### PONTO DECISIVO

A frase transforma uma infração disciplinar definida em norma regulamentar em crime militar. Crime exige tipificação legal penal; o Estatuto separa expressamente crime, contravenção e transgressão.



## CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

art. 37 + Lei Estadual nº 4.218/1980

### 1 QUEM É SUBMETIDO

#### OFICIAL

O núcleo do Conselho de Justificação é o oficial presumivelmente incapaz de permanecer na ativa. A legislação peculiar também alcança, em hipóteses próprias, oficial da reserva remunerada ou reformado.

### 2 FINALIDADE

#### PROCESSO ESPECIAL

O Conselho julga, em processo especial, a incapacidade do oficial para permanecer na ativa, assegurando-lhe condições de justificar sua conduta.

### 3 COMPOSIÇÃO

#### 3 OFICIAIS

A Lei nº 4.218/1980 prevê Conselho composto por três oficiais da ativa, em regra de posto superior ao do justificante. O mais antigo preside; o seguinte atua como interrogante/relator; o mais moderno, como escrivão.

### 4 COMPETÊNCIA E PRAZO

#### COMANDANTE-GERAL + 30 DIAS

A nomeação compete ao Comandante-Geral. A lei especial estabelece prazo de 30 dias para conclusão, incluído o relatório, admitindo prorrogação excepcional de até 20 dias.

#### DEFESA

Há interrogatório, possibilidade de produção probatória e prazo para razões escritas. Não trate o Conselho como punição automática: é um processo administrativo especial com defesa.



## CONSELHO DE DISCIPLINA

art. 38 + Lei Estadual nº 4.000/1978

### 1 QUEM É SUBMETIDO

#### ASPIRANTE E PRAÇA ESTÁVEL

O Conselho de Disciplina alcança o Aspirante a Oficial e as praças com estabilidade assegurada presumivelmente incapazes de permanecer na ativa. A lei especial também prevê incidência sobre integrantes da inatividade em situações próprias.

### 2 FINALIDADE

#### CAPACIDADE DE PERMANÊNCIA

O objetivo é examinar a conduta e a aptidão do militar para permanecer na Corporação, com garantia de defesa.

### 3 COMPOSIÇÃO

#### 3 OFICIAIS DA CORPORACÃO

A Lei nº 4.000/1978 prevê três oficiais: o mais antigo, pelo menos oficial intermediário, preside; o seguinte atua como interrogante/relator; o mais moderno, como escrivão.

### 4 NOMEACÃO

#### COMANDANTE-GERAL

A nomeação do Conselho de Disciplina é competência do Comandante-Geral, de ofício ou por ordem superior, conforme a legislação peculiar.

#### AFASTAMENTO

Quando submetido ao Conselho nas hipóteses legais, o militar da ativa pode ser afastado do exercício de suas funções durante a apuração.



## CJ x CD

a comparação que você precisa decorar

| CRITÉRIO          | CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO                     | CONSELHO DE DISCIPLINA                       |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Público principal | Oficial                                      | Aspirante a Oficial + praça com estabilidade |
| Base do Estatuto  | Art. 37                                      | Art. 38                                      |
| Lei peculiar      | Lei Estadual 4.218/1980                      | Lei Estadual 4.000/1978                      |
| Finalidade        | Apurar incapacidade/conduta para permanência | Apurar incapacidade/conduta para permanência |
| Composição        | 3 oficiais da ativa                          | 3 oficiais da Corporação                     |
| Nomeação          | Comandante-Geral                             | Comandante-Geral                             |
| Defesa            | Assegurada                                   | Assegurada                                   |
| Inativos          | Pode alcançar em hipóteses legais            | Pode alcançar em hipóteses legais            |

### MNEMÔNICO

J = chefia de quem tem patente: Oficial.

D = disciplina da base: Aspirante + praça estável.

Não é uma definição jurídica, apenas uma forma rápida de lembrar o destinatário principal de cada Conselho.

### ESTABILIDADE EM 2026

A Lei Federal nº 14.751/2023 assegura estabilidade aos militares de carreira após 3 anos de efetivo serviço. Ao interpretar expressões antigas como 'praça com estabilidade assegurada', faça a leitura conjugada com a norma nacional superveniente.





## CONSEQUÊNCIAS E GARANTIAS

art. 34 + devido processo

### 1 QUATRO RESPONSABILIDADES

#### ART. 34

A inobservância dos deveres especificados em leis e regulamentos, ou a falta de exatidão no seu cumprimento, pode acarretar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, conforme a legislação aplicável.

### 2 NÃO HÁ PUNIÇÃO AUTOMÁTICA

#### PROCESSO E DEFESA

Conselhos são procedimentos destinados a formar juízo sobre a permanência do militar na instituição. A decisão precisa respeitar legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

### 3 TRÊS ERROS DE PROVA

#### ERRO 1 - TROCAR OS DESTINATÁRIOS

Oficial -> Conselho de Justificação. Aspirante/Praça estável -> Conselho de Disciplina.

#### ERRO 2 - EQUIPARAR TRANSGRESSÃO A CRIME

Transgressão disciplinar é infração administrativa; crime é infração penal tipificada em lei. Uma conduta pode ter reflexos em mais de uma esfera, mas os conceitos não se confundem.

#### ERRO 3 - USAR PRISÃO DISCIPLINAR COMO REGRA ATUAL

O texto estadual antigo deve ser lido com a Lei 13.967/2019, que impôs a vedação de sanção disciplinar privativa ou restritiva de liberdade.



## GABARITO COMENTADO + MAPA FINAL

3 questões reais CEBRASPE

### 1. Concurso entre crime militar e transgressão

CERTO

É a regra expressa do art. 33, §2º, da Lei nº 5.346/1992: no concurso de crime militar e transgressão disciplinar, considera-se a violação mais grave.

### 2. Causa de justificação

CERTO

Reconhecida causa de justificação prevista no regulamento disciplinar, a conduta deixa de receber a sanção disciplinar correspondente. O item foi julgado CERTO no gabarito definitivo do CBM-AL 2017.

### 3. Crime militar não nasce de mero regulamento

ERRADO

O item chama de crime militar uma violação estatutária ou regulamentar. Crimes militares dependem de tipificação em lei penal militar. O Estatuto distingue crime, contravenção e transgressão disciplinar. Gabarito definitivo: ERRADO.

### MAPA FINAL

Art. 33: crime + contravenção + transgressão.  
Hierarquia: quanto mais elevado o grau, mais grave a violação.  
Concurso: crime militar + transgressão -> violação mais grave.  
CJ: oficial. CD: Aspirante + praça estável.  
Art. 34: responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal.

### RASTREABILIDADE

Normas: Lei Estadual nº 5.346/1992, arts. 33 a 38; Lei Estadual nº 4.218/1980 (Conselho de Justificação); Lei Estadual nº 4.000/1978 (Conselho de Disciplina); Lei Federal nº 13.967/2019; Lei Federal nº 14.751/2023.  
Questões: CBM-AL 2021 - item 64; CBM-AL 2017 - itens 55 e 58. Todos CEBRASPE, com texto preservado.